

les travaux

pjf

2024-04-09

l'essentiel de la démonstration

Pour établir que des **gros travaux financés en fin de vie** par l'usufruitière constituent une **libéralité déguisée**, il faut démontrer un **appauvrissement volontaire** de l'usufruitière au profit du nu-propiétaire, accompagné d'une **intention libérale**. _La jurisprudence récente (Cass. 23 oct. 2024) confirme que même des travaux légalement à la charge de l'usufruitier peuvent être requalifiés en donation indirecte lorsqu'ils **valorisent fortement le bien**, restent **sans contrepartie** (les nu-proprétaires n'ont rien payé et en profitent exclusivement), excède la normale par leur **ampleur et leur exécution en fin de vie**.

La **libéralité déguisée** est établie par l'ensemble des factures prises à sa charge, la commande des travaux juste avant son décès alors qu'elle n'en tirera plus profit, la valorisation évidente des biens et le résultat démontré de son appauvrissement ainsi que la volonté sélective de favoriser certaines au détriment du dernier, sans autre compensation.

Conclusion : pour toutes ces raisons les travaux identifiés à hauteur de 104 K€ sont considérés comme des donations indirectes / libéralité déguisée, rapportable à la succession.

Avis de l'expert

1. Le cadre juridique : ce que dit la jurisprudence récente Les décisions de 2024-2025 sont très explicites :

❓ Cass. 1re civ., 23 octobre 2024 (n° 22-20.879) - Les travaux d'amélioration financés par l'usufruitier peuvent constituer une libéralité rapportable, même s'ils sont normalement à sa charge.

- La Cour retient qu'il y a libéralité si l'usufruitier finance des travaux **valorisant fortement** le bien, **sans contrepartie**, dans une **intention libérale**.

❓ Jurisprudence commentée (Le Revenu, 2025) - Les dépenses de l'usufruitier peuvent être qualifiées de libéralité si elles dépassent ses obligations légales ou si elles révèlent une intention de gratifier le nu-propiétaire.

❓ Analyse doctrinale (AUREP, 2025) - Les travaux réalisés par l'usufruitier peuvent être qualifiés de donation indirecte lorsque leur **ampleur ou leur nature excède ce qui est normalement attendu**.

2. Les critères à démontrer pour établir la libéralité déguisée

A. Un appauvrissement certain de l'usufruitière Il faut montrer que

- les travaux ont été payés par elle,
- ils ont été réalisés peu avant son décès,
- ils ont augmenté la valeur du bien au profit du nu-propiétaire.

❓ Les travaux de type toiture, murs porteurs, pignons, gros œuvre sont typiquement des gros travaux relevant du nu-propiétaire (art. 606 C. civ.), donc hors de la charge normale de l'usufruitier.

La jurisprudence de 2024 cite précisément ce type de travaux (toiture, pignon, portail, mur) comme relevant du nu-propiétaire.

B. Un enrichissement corrélatif du nu-propiétaire

À démontrer : - la valeur du bien a augmenté, le nu-propiétaire n'a rien payé, il récupère un bien amélioré au décès, donc sans contrepartie.

C. L'intention libérale C'est l'élément clé.

Elle peut être déduite de circonstances telles que : - âge avancé de l'usufruitière,

- **absence d'intérêt personnel à long terme** (travaux réalisés alors qu'elle n'en profitera presque pas),

- caractère disproportionné des dépenses par rapport à ses besoins,
- volonté manifeste d'avantager un héritier plutôt qu'un autre.

La jurisprudence admet que l'intention libérale peut être présumée lorsque les travaux : - excèdent les obligations légales,

- sont réalisés en fin de vie,
- profitent exclusivement au nu-propriétaire.

3. Les preuves à réunir pour convaincre un juge

❓ 1. Nature des travaux - devis, factures, rapports techniques

- qualification en « gros travaux » (art. 606 C. civ.)

❓ 2. Chronologie - date des travaux

- proximité avec le décès → élément déterminant pour l'intention libérale

❓ 3. Financement - preuves de paiement par l'usufruitière

- absence de participation du nu-propriétaire

❓ 4. Valorisation du bien - estimation avant/après

- expertise immobilière

❓ 5. Contexte familial - existence d'un héritier favorisé

- absence d'intérêt personnel de l'usufruitière

4. Comment formuler juridiquement la démonstration Tu peux structurer l'argumentation ainsi :

5. Les travaux relèvent du nu-propriétaire (art. 606 C. civ.).

6. Ils ont été financés par l'usufruitière, entraînant son appauvrissement.

7. Ils ont enrichi le nu-propriétaire, qui récupère un bien valorisé.

8. L'intention libérale est caractérisée par :

- la nature des travaux,
- leur coût,
- leur réalisation en fin de vie,
- l'absence d'intérêt pour l'usufruitière.

9. Conclusion : il s'agit d'une donation indirecte / libéralité déguisée, rapportable à la succession.

5. Sources

- AUREP – Travaux réalisés par l'usufruitier : attention à la donation indirecte !
 - Jean-Pascal Richaud – Analyse Cass. 23-10-2024
 - Le Revenu – Travaux financés par un usufruitier et libéralité rapportable
 - Notaridge – Donation déguisée : travaux financés par un usufruitier
 - Éditions Francis Lefebvre – Travaux d'amélioration et libéralité rapportable
-